

臺灣日用品品牌進入德國：以美廉社個案看零售據點與通路策略

1.1 廠商名單與問項發展

表1 日常生活用品

產業細分類	台灣業者	德國對應品牌/業者
連鎖便利商店	7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、Okmart	REWE To GO/ARAL
藥妝店、藥局	屈臣氏、康是美、大樹、杏一、丁丁藥局	MULLER DM ROSSMAN
社區型超市	全聯福利中心、美廉社	EDEKA LIDL ALDI REWE NETTO
3C通訊產品	燦坤 3C、全國電子、各大電信品牌的特約服務中心	Saturn、Media Markt
生活百貨五金	小北百貨、寶雅 (POYA)	MULLER

1.2 個案分析：日常生活用品（美廉社）

據 Statista 類似報告與 Expert Market Research 模型估算，2025 年德國零售市場總規模約 6,200 億歐元，其中食品與日常生活用品零售 (FMCG) 佔約 51%。疫情後，德國消費者形成「任務型購物 (Mission Shopping)」與「即時補給 (Top-up Shopping)」的雙軌採購習慣，小型社區超市與油站便利通路成長明顯。此趨勢與美廉社的小型店型、高週轉率與標準化營運模式高度契合，顯示其具備潛力以「都市微型便利商店」形式切入德國市場，滿足快速與彈性消費需求。基於此趨勢，本研究以「美廉社」為案例進行分析。

6.2.1 品牌佈局對照 (營運模型 / 產品組合 / 擴張足跡)

品牌	營運模型	產品組合 (含私有品牌)	擴張足跡 / 據點特色
EDEKA (德)	合作社體系+獨立加盟店；多業態	全品類+高占比私有品牌；重本地供應	全德最大網絡、在地化強，門店規模差異大
REWE (德)	集團直營+加盟；含 PENNY 折扣與多業態	全品類+私有品牌 (含有機/純植)	全德 3 · 800+ REWE 門市；都會便利/City 店型
ALDI (德)	硬折扣；極簡SKU；高私有品牌比重	核心食品+日用品；PL 主導、週期特賣	Nord/Süd 區域體系；全德數千店、坪效高
LIDL (德)	硬折扣；標準化店型；高物流效率	全品類折扣+強PL；擅促銷與季節檔	Schwarz 集團；全德廣佈+積極擴張
NETTO (德)	折扣業態 (Netto Marken-Discount)	價格導向+PL；基礎生鮮與麵包	EDEKA 旗下折扣網絡，覆蓋城鎮與郊區
美廉社 (台)	小型社區超市；高周轉低毛利；彈性補貨	民生日用品、即食/冷凍、少量生鮮；價格導向	都會/社區密度高；小坪數展店快速、租金效率

6.2.2 機會與威脅

連鎖店家	機會	威脅
美廉社	• 油站 / 行動便利生態擴張 • 週日休業規則帶來時段型缺口 • 高回收率押瓶 (Pfand) 帶動回收動線進店 • 有機/在地/永續商品需求上升 • 無人化結帳、線上購物與到店自取等數位化 • 核心商圈小型店與便利格式擴張	• 強勢在地與通路聯盟 • 營業時間法規限制 • ESG 與包裝/回收法規提高合規成本 • 品類與價格競合

6.2.3 優劣勢

連鎖店家	優勢	劣勢
美廉社	• 小型店型與高週轉經驗 • 任務型購物的商品組合能力 • 標準化營運與成本控管 • 可模組化的營運方案	• 在德國市場知名度低、品牌辨識不足 • 核心地段取得困難(市中心 / 交通樞紐) • ESG 與包裝/回收法規提高合規成本 • 供應鏈與冷鏈在地化不足營業時段限制的商業模式衝擊

6.2.4 策略

SWOT 構面	對應市場脈絡 (OT)	建議策略方向
S → O (以優勢迎合機會)	德國小型便利型零售成長; 消費者傾向即時、快速、低接觸購物。	以小型店型與高週轉能力切入油站、車站與充電樞紐場景，搶「任務型購物 / 即時補給」。發揮亞洲特色商品組合，形成差異化定位。
W → O (補強劣勢以抓住機會)	人力成本高、法規複雜; 數位化普及。	以標準化與成本控管對沖成本壓力; 導入模組化門市(RVM 押瓶回收、自助結帳) 與在地合規流程，貼合永續與數位趨勢。
S → T (用優勢抵禦挑戰)	通路壟斷與品牌競爭強; 新品牌滲透難。	共址合作(油站 / 樞紐營運商) 導入流量; 以「亞洲即食 + 在地暢銷品」混搭策略補強供應鏈，逐步建立在地物流與冷

鏈。		
W → T (防堵劣勢放大風險)	德國零售市場法規層級複雜、營業時段受限制，加上文化隔閡高，使新進品牌在進入初期面臨顯著的營運與適應挑戰。	採授權或聯營，由當地經營者處理法規與供應，總部專注品牌與 SOP；建立在地食材替代方案；選擇例外營業區(油站、火車站、機場) 開店以分散風險。

行動方案參考選項：

1. 模式與步驟 (Operating Model and Phasing)

導入模式應採漸進式策略。初期階段宜以「店中店 / 專櫃」模式進入，與 REWE 或 EDEKA 等建立合作關係。接著透過小型社區超市來驗證商業模式的可行性。最終建立區域聯盟或主特許經營權，以實現規模化擴張。

2. 商品與定價 (Product and Pricing Strategy)

商品線設計宜建立三層價帶的私有品牌結構，區分為入門級、主力型 (主流商品) 和高端有機品項，以涵蓋廣泛的消費客群。商品策略應著重於導入即食 (Ready-to-Eat，RTE) 與即烹 (Ready-to-Cook，RTC) 食品，並透過提供亞洲差異化品類來建立市場的獨特性和競爭優勢。

3. 供應鏈與合規 (Supply Chain Management and Compliance)

供應鏈架構應採在地採購與核心商品進口的雙軌制，以平衡成本與供應穩定性。物流體系將仰賴小型轉運倉的設置，並藉助第三方冷鏈物流服務以確保溫控商品的品質。在合規方面，必須嚴格導入德文標示標準，並執行完善的商品回收標準作業流程 (SOP)。

4. 數位與會員 (Digital Infrastructure and Membership)

數位化策略需將 App 與會員卡功能進行整合，以提供電子促銷券、訂閱服務及線上下單門市自取 (Click & Collect) 等服務。營運優化方面，應以數據為驅動核心，指導庫存的精準補貨、優化店內動線規劃，並制定高效的促銷檔期安排。

5. 展店策略 (Expansion Strategy)

展店佈局應策略性地鎖定北萊茵的大都會圈。選址條件優先考慮高通勤流量與高居住密度區域。此外，應善用符合週日例外營業規則的特定地點，以最大限度提升營運時間效益及市場滲透率。

1.3 在德國開設零售據點的步驟與相關業法

在德國開設零售業(例如像「台灣的美廉社」這類商店)，必須深入了解德國的法律體系、公司設立程序，以及零售業特有的營運法規。基本上，需要依循的主要法規為德國工商業法(Gewerbeordnung :網址：<https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/>)。以下說明開業的具體步驟與需要遵守的法規概要：

1.3.1 具體步驟與需要遵守的法規概要

德國零售業的開業步驟

在德國成立公司，，無論規模大小，都需要經過一系列的法律程序，這些程序

大致分為三個主要步驟：步驟一：選擇公司法律型態 (Wahl der Gesellschaftsform)。德國公司法對外國人與本國人設立公司採取平等待遇。您可以根據業務的性質、股東的角色、所需彈性和資本要求，選擇最合適的法律形式。德國公司型態大致可分為三類：代表處、人合公司 (Personengesellschaften) 及資合公司 (Kapitalgesellschaften)。

資合公司 (Kapitalgesellschaften)

資合公司是以資本型態為主的，股東僅承擔其出資額之責任 (有限責任)。對於零售業這類需要將風險與個人資產分離的業務，資合公司通常是首選：

- 有限責任公司 (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH)：這是德國最受歡迎的公司類型，專為滿足中小型企業的需求而設計。設立相對簡單且靈活性高。最低資本額為 25,000 歐元 (至少一半需到位)。需要至少一位股東。一旦在商業登記簿註冊，便具備完全的法人實體地位。

- 迷你有限公司 (Mini-GmbH 或 Unternehmergesellschaft, UG)：這是 2008 年公司法修改後出現的新型態，屬於 GmbH 的變種。最低股本僅需 1 歐元。但 UG 必須保留其年度盈餘的四分之一，直到累積達到一般 GmbH 的股本 (25,000 歐元)，然後轉為一般 GmbH。

- 股份有限公司 (Aktiengesellschaft , AG) : 適用於需要發行股票和在證券交易所上市的公司。最低股本為 50 , 000 歐元。成立手續比 GmbH 複雜 , 成本相對偏高。

人合公司 (Personengesellschaften)

人合公司的特點在於合夥人的個人承諾與努力 , 通常對公司債務負有無限的個人責任。成立人合公司沒有最低資本要求。

步驟二：商業登記簿登記 (Handelsregister)

商業登記簿是由法院管理的登記簿 , 為商業法和土地法提供了法律確定性 , 這也是德國法律體系的一個獨特賣點。

- 登記內容：商業登記簿提供個體商戶和貿易公司的資訊 , 以及可有效代表這些企業進行法律交易的人員資訊。
- 登記流程 (以 GmbH 為例) :
 - i. 簽訂股東契約書/公司章程 (Gesellschaftsvertrag) : 確定公司名稱、實際營運地址、經營內容、原始資本額、股東出資額 , 並指派首任董事。
 - ii. 公司名稱預查：為避免與已存在的公司名稱相同 , 應事先在註冊城市「工商會 (IHK) 」進行預查。

- iii. 公證：股東契約書的訂立必須送請德國公證人公證 (Notarielle Beurkundung)。雖然法律允許委派代理人，但授權書需經德國相關機構認證，故通常以股東本人完成公證為主。
- iv. 開設銀行帳戶並繳納資本：首任董事可代表公司開設銀行帳戶，股東繳納其認繳股本 (GmbH 最低需到位 12,500 歐元)。
- v. 提出註冊申請：公司需向所在地的商業登記管理機關提出註冊申請，附上已公證的股東契約書、股東名單、授權書、已認繳股本證明等文件。

步驟三：營業登記 (Gewerbeanmeldung)

在公司於商業登記簿登記後，有義務向營業登記管理局 (Gewerbeamt) 提出登記申請。

- 核發證照：營業登記管理局將核發營業證 (Gewerbeschein)。
- 自動通知：營業登記管理局在收到申請後，會自動通知相關部門，如稅務局 (Finanzamt) 和工商會 (IHK) 等機構。
- 非歐盟人士規定：雖然法規並未限制董事國籍，但非歐盟人士可能需要額外提交資料，且在德國工作與生活需要取得居留許可。

1.3.2 零售業應遵循的特定法規

在德國經營零售業，最關鍵的營運法規是關於商店營業時間的規定：商店關門法 (Ladenschlussgesetz, LadSchlG)

- 法律基礎：商店關門法 (LadSchlG) 曾經是全國性的聯邦法律，但由於聯邦制改革 (Föderalismusreform I)，其立法權已幾乎完全移交給各州 (Länder)。
- 營業時間的自由化：各州頒布了各自的《商店關門法》或《商店開放法》，導致營業時間明顯自由化。
- 普遍規定 (在許多州已取消或放寬)：根據部分仍實施舊聯邦法規的地區，商店原則上必須在以下時間關閉：週日和公共假期。週一至週六的上午 6 點前和晚上 8 點後。12 月 24 日 (如果是工作日) 的下午 2 點後。
- 當前實踐：在許多聯邦州 (例如：巴登-符騰堡州、柏林、漢堡、黑森州、下薩克森州、北萊茵-威斯特法倫州等)，工作日 (週一至週六) 的商店開放時間已完全自由化。
- 例外情況：特定銷售點 (如藥局、報攤、加油站、火車站、機場和渡輪港口) 有特殊規定，允許在一般關店時間或週日開放。例如，在人口超過 20 萬的城市，火車站內允許在工作日的上午 6 點至晚上 10 點出售日常用品和禮品。
- 零售店的送貨/性能接受時間：雖然這主要適用於採購合同，但根據北萊茵-威斯特法倫州 (NRW) 的採購條款，除非另有約定，送貨或履行地點 (Verwendungsstelle) 僅限於週一至週五的上午 8 點 30 分至中午 12 點之間接受交貨或性能，或通過預約安排。

商業交易法律 (B2B 採購)

零售業需要向供應商採購商品。在德國，如果買賣雙方都是商人（Kaufmann，廣義上的商戶）且非終端消費者，則適用《商法典》（HGB）中的特殊規定，稱為「商業交易」（Handelskauf）。

- 及時檢查和通知義務（HGB § 377）：這是零售商在採購時必須嚴格遵守的規定。商人買方有義務在收到貨物後立即檢查所購貨物並通知任何缺陷。如果未能這樣做，則貨物被視為已批准。
- 缺陷追索權：如果貨物有缺陷，買方（零售商）的基本權利是要求修復缺陷（Nacherfüllung）。如果修復不成功，買方有權要求降低購買價格或解除/終止合同。
- 缺陷索賠的時效：對於貨物缺陷的索賠，一般法定期限是兩年，從交付缺陷貨物給買方時開始計算。如果在買賣雙方都是商人的情況下，可以透過個別協議或標準業務條款（AGB）將時效縮短至一年。

1.3.3 普遍適用的德國商業法律框架

在德國經營的企業必須遵守以下核心

法律：核心民法與商法

- 《民法典》（Bürgerliches Gesetzbuch，BGB）：包含關於合同的訂立、履行和執行，以及私人實體之間法律交易的基本合同類型等一般規則。德國的銷售法（German sales law）主要由 BGB 管轄。
- 《商法典》（Handelsgesetzbuch，HGB）：包含針對企業間交易和商業

合夥的特殊規則。

銷售與合同法

德國合同法的基本結構由法律規定，因此合同通常不需要像英美法那樣詳細規定保留權、抵銷或轉讓等問題，因為這些已由立法者提供。除非合同另有明確規定，否則將適用法規條款。

- 缺陷責任 (Defect Claims) : 如上所述，當商品存在缺陷時，適用於消費者購買 (Consumer Goods) 和商業交易 (Businesspeople) 的不同規則，主要涉及保固期限 (一般為兩年) 和舉證責任的轉移。

營業秘密保護

對於任何零售企業，保護其業務資訊 (如定價策略、供應商名單或內部流程) 至關重要。德國的《營業秘密法》保護營業秘密，防止未經授權的取得、使用和揭露。

- 營業秘密的定義：資訊必須滿足三個條件：(一) 在相關領域不普遍知悉或不易獲得；(二) 合法所有者已採取適當的保密措施；(三) 所有者具有保持其保密性的合法利益。
- 禁止行為：禁止未經授權的存取、使用或複製包含商業機密的實體或電子文件。
- 法律救濟：營業秘密所有者有權請求排除侵害、發布禁制令，並請求銷毀

或回收侵權產品。

其他重要法律

- 《私人有限責任公司法》(GmbH-Gesetz)：管理 GmbH 的架構和運營。
- 《反不正當競爭法》(Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb，UWG)：禁止誤導性廣告和不公平商業行為。
- 外國人法 (Ausländerrecht)：外國公民在德國工作與生活需要取得居留許可。

資料來源：114 年度連鎖加盟國際創價成長計畫-國際化市場商情分析研究